

Co obchodní podmínky upravují

Tento dokument stanovuje pravidla platná pro všechny smlouvy o dodávce elektřiny i plynu s FREE for YOU. Platí spolu se smlouvou a ceníkem — v případě rozporu má smlouva přednost.



ZÁLOHY A PLATBY

- Zálohy jsou splatné vždy k **15. dni předchozího měsíce** odběru.
- Samostatné faktury jsou splatné **15 dní od vystavení**.
- Platba je splněna, když je **připsána se správným variabilním symbolem** na účet FREE for YOU.

VYÚČTOVÁNÍ A PŘEPLATEK

- Vyúčtování probíhá **minimálně jednou za 13 měsíců**.
- Přeplatek Vám FREE for YOU vrátí **do 30 dní od Vaší žádosti**.
- Jistina ve výši 2× měsíční zálohy může být vyžádána v odůvodněných případech.

UKONČENÍ SMLOUVY A REKLAMACE

UKONČENÍ ZÁKAZNÍKEM

- Smlouvu lze ukončit **kdykoliv bez sankce** za předčasné ukončení.
- Smlouva podepsaná mimo provozovnu: výpověď do **15 dní od zahájení dodávky**.
- Auto-prodloužení zastavíte oznámením **nejpozději 3 měsíce před koncem** smlouvy.

KDY MŮŽE UKONČIT FREE FOR YOU

- Neoprávněný odběr komodity.
- Nezaplacení ani po upomínce — déle než **14 dní** po doručení výzvy.
- Přerušování dodávky trvající déle než **30 dní** z důvodu na straně zákazníka.
- Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

REKLAMACE

- Reklamaci podejte **do 30 dní** od zjištění chyby nebo od splatnosti vyúčtování.
- FREE for YOU odpoví **do 15 kalendářních dnů**.
- Rozdíl v platbách bude vyrovnán **do 30 dnů** od doručení reklamace.
- Reklamáce **neodkládá** splatnost faktury nebo zálohy.

ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- FREE for YOU Vás informuje **nejméně 30 dní před** změnou OP nebo ceníku.
- Nesouhlasíte-li, můžete od smlouvy písemně odstoupit — **nejpozději 10 dní před** účinností změny.
- Pokud Vás FREE for YOU neinformuje včas, máte na odstoupení **3 měsíce** od data změny.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE (GDPR)

- Data zpracovávána po dobu trvání smlouvy + **minimálně 5 let** po ukončení.
- Sdílena pouze s PDS, původním dodavatelem a úřady — **pouze za účelem plnění smlouvy**.
- Souhlas s marketingovými sděleními lze **kdykoliv odvolat** písemně.
- Máte právo na přístup k datům, jejich opravu nebo výmaz.

POKUTY ZA PRODLENÍ

KDYŽ PLATÍTE VČAS — NIC SE NEDĚJE. PŘI PRODLENÍ PLATÍ:

0,05 %

z dlužné částky
za každý den prodlení

200 Kč

za každou
písemnou upomínku

600 Kč

za třetí upomínku
(před přerušením dodávky)

18 %

z dlužné částky
při dlouhodobém nezaplacení

Úplné znění Obchodních podmínek je k dispozici v zákaznickém portálu [Energobanking](#) a na [freeforyou.cz](#). V případě rozporu mezi smlouvou a OP platí **znění smlouvy**. Účinné od 1. 9. 2022.

Máte otázky? Rádi Vám vše vysvětlíme — zavolejte nám nebo napište přes zákaznický portál [Energobanking](#).

+420 227 072 290

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti vznikající mezi Dodavatelem, společností **FREE for YOU s.r.o.**, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČ: 25336665, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260212, při dodávce elektřiny a dodávek zemního plynu (dále jen „Komodita“), jsou-li sjednány, a Zákazníkem, a to uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo zemního plynu (dále jen „Smlouva o dodávce“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto OP, Podmínky systému „FREE FOR YOU“ (dále jen „Podmínky“) a Ceníky.

Poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu se řídí uzavřenou Smlouvou a jejími nedílnými součástmi, těmito OP, Podmínkami a platným Ceníkem. To, co není upraveno Smlouvou, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon (dále jen „EZ“) a příslušnými prováděcími předpisy.

Při uzavření Smlouvy Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Dodavatel sjedná a uzavře v zastoupení Zákazníka s příslušným **Provozovatelem distribuční soustavy** (dále jen „PDS“) smlouvu zahrnující dopravu Komodity do odběrného nebo předávacího místa Zákazníka. Za tímto účelem Zákazník uděluje Dodavateli **plnou moc**.

Datum uzavření Smlouvy nepředstavuje datum, kdy budou zahájeny dodávky Komodity. Dodávka je zahájena okamžikem účinnosti registrace změny dodavatele v systému operátora trhu s Komoditou (OTE).

Dodavatel je povinen dodávat Komoditu do odběrného místa Zákazníka stanoveného ve Smlouvě, v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy. Dodávka je splněna přechodem Komodity přes Měřidlo do odběrného místa Zákazníka.

II. Přerušeni a ukončení dodávky Komodity, odstoupení od Smlouvy a výpověď

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo ukončit dodávku Komodity při neoprávněném odběru Komodity podle EZ, a to v kterémkoliv odběrném místě Zákazníka. Náklady na přerušeni a ukončení dodávky uhradí Zákazník.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy ze strany Zákazníka,
- b) je-li Zákazník v prodlení se zaplacením jiného peněžitého závazku vůči Dodavateli déle než 14 dnů po doručení výzvy k zaplacení,
- c) je-li déle než 30 dní z důvodů nečinnosti nebo neplnění povinností Zákazníka přerušena dodávka Komodity,
- d) odvolal-li Zákazník udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a nelze-li z tohoto důvodu realizovat povinnosti Dodavatele.

Za podstatné porušení povinností ze strany Zákazníka se považuje zejména:

- a) porušení povinností nebýt smluvní stranou smluvního vztahu s jiným dodavatelem Komodity pro totéž odběrné místo,
- b) neplnění smluvních platebních povinností ze strany Zákazníka,
- c) úkony Zákazníka směřující k zabránění zahájení nebo zmaření dodávky Komodity,
- d) porušení povinností, v jehož důsledku vznikne Dodavateli škoda.

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Dodavatele, zejména bezdůvodné neposkytování distribučních služeb, bezdůvodné ukončení dodávky nebo splatný dluh Dodavatele vůči Zákazníkovi.

Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, může Zákazník Smlouvu písemně vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávky. Výpovědní doba činí čtrnáct dnů.

Zákazník může Smlouvu ukončit kdykoliv, a to bez nároku Dodavatele na úhradu sankce za předčasné ukončení. Dodavatel má právo požadovat pokutu za neuhrazení dodané komodity.

Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník nejpозději tři (3) měsíce před uplynutím doby neoznámí písemně Dodavateli, že trvá na jejím ukončení, smluvní vztah se automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok i opakovaně.

III. Stanovené ceny, vyúčtování, zálohy a platební podmínky

Cena za dodávku Komodity je stanovena v Ceníku podle charakteru Produktu sjednaného ve Smlouvě. Zákazník má povinnost uhradit Dodavateli poplatek za vybrané služby dle Speciálního ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy a je k dispozici na **freeforyou.cz**.

Zálohy a platební podmínky. Zákazník je povinen hradit zálohy v četnosti stanovené dle Smlouvy. Výše, počet a splatnost záloh jsou stanoveny v Platebním kalendáři. Zálohy jsou splatné vždy k 15. dni předchozího měsíce odběru. Platba se považuje za splněnou, je-li řádně identifikována a připsána na příslušný bankovní účet Dodavatele.

Jistina. Zákazník je povinen za účelem zajištění budoucích pohledávek poskytnout Dodavateli Jistotu ve výši dvounásobku smluvně stanovené Zálohy v případě, že:

- a) vyjde-li po uzavření Smlouvy najevo, že Zákazník byl vůči předchozímu dodavateli v prodlení s úhradou,
- b) byla sjednána povinnost Zákazníka dát Dodavateli Jistotu před započítáním dodávek,
- c) v jiných odůvodněných případech.

Zákazník, který má uhrazenou jistinu rovnající se dvou měsíčním zálohám, získává **slevu 2 % z obchodní marže Dodavatele za MWh**.

Vyúčtování celkové ceny za dodávku a distribuci Komodity bude prováděno dle Ceníku platného v době plnění minimálně jednou za 13 měsíců. Přepatek si může Dodavatel ponechat a zaúčtuje za další plnění v dalším období. Nejpozději bude zúčtován při ukončení trvání smlouvy. Dodavatel je povinen na vyžádání klienta zaslat přepatek do 30 dnů od doručení žádosti.

IV. Prodlení, smluvní pokuty a poplatky

Úrok z prodlení. Zákazník v postavení spotřebitele, který je v prodlení s úhradou, je povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení. V ostatních případech smluvní strany sjednávají úrok ve výši **0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení**.

Smluvní pokuty:

- a) ve výši **200 Kč** za každou písemnou upomínku (i zaslanou e-mailem); za třetí upomínku před ukončením/zkrácením dodávek bude Dodavatel účtovat **600 Kč**,
- b) neuhradí-li Zákazník dlužnou komoditu ani po urgenci, je Dodavatel oprávněn účtovat poplatek v celkové výši **18 % z dlužné částky** nebo její neuhrazené části.

Zákazník bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s uplatněním případné pohledávky jdou k tíži Zákazníka a považují se za příslušenství pohledávky Dodavatele.

V. Reklamáce a řešení sporů

Smluvní strana, která zjistí prokazatelné chyby při vyúčtování, je oprávněna tuto skutečnost reklamovat. Reklamáce nemá odkladný účinek na splatnost. Reklamáce se podává nejpozději do **30 dnů ode dne splatnosti vyúčtování** vyplněním reklamačního formuláře na webovém portále nebo na vyžádání u Dodavatele.

Reklamovaná strana přešetří reklamaci a výsledek oznámí ve lhůtě **15 kalendářních dnů**. Byla-li reklamáce oprávněná, bude provedeno vzájemné vypořádání nejpozději do **30 kalendářních dnů** od doručení reklamace.

Je-li Zákazník spotřebitelem, je též možné případné spory mimosoudně řešit před **Energetickým regulačním úřadem**.

VI. Doručování

Veškerá sdělení mezi Dodavatelem a Zákazníkem mohou být doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky (e-mail).

Písemnosti odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené **3. pracovní den** od prokazatelného odeslání (15. pracovní den při odeslání do jiného státu). Doporučená písemnost, která nebyla vyzvednuta do 15 dnů, se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

Smlouva může být uzavřena jen písemnou formou nebo elektronickým podpisem. Nová Smlouva vždy nahrazuje jakoukoli dosud účinnou smlouvu uzavřenou na totéž odběrné místo. Pokud je ujednání ve Smlouvě v rozporu s OP, má ujednání ve Smlouvě přednost.

Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit OP a měnit cenu za dodávku Komodity. Nové OP/nový ceník budou zveřejněny nejpozději **30 kalendářních dnů před účinností změny** na freeforyou.cz.

V případě, že Zákazník se změnou OP nebo zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit nejpozději do **10. dne před nabytím účinnosti změny**.

Zákazník tímto uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro potřeby obchodní, marketingové a za účelem případného vymáhání splatných pohledávek. Souhlas je udělen po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu tří let od jejího ukončení.

Zákazník není oprávněn postoupit své pohledávky za Dodavatelem ani postoupit Smlouvu bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 9. 2022

a nahrazují všechny podmínky systému FREE for YOU vydané v minulosti.